

1501612-02.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... consistente em condenação por tráfico de drogas (processo nº 1501505-60.2019 - fls. 30). Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (processo nº 1502510-85.2019 - fls. 29; e processo nº 1504608-43.2019 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501612-02.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247365/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 27319836 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2247365 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Alexandre Ferreira Belmiro

Vítima:

Geovana Aparecida dos Santos Silva

Artigo da Denúncia:

Art. 155 "caput" do CP.

Réu Preso

Aos 14/12/2022, às 14:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, Carlos Alexandre Ferreira Belmiro, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal o réu foi interrogado primeiro, com a anuência de seu defensor, e a seguir foi inquirida a testemunha PM Luís Guilher Silva Pavani, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da vítima e da testemunha PM Cleber Caires Boff. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de

Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. CARLOS ALEXANDRE FERREIRA BELMIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 09 de setembro 2022, por volta das 14h20min, na Rua Francisco Ovídio nº 240, Jardim Paraíso, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu subtraiu, para si, um aparelho celular da marca Motorola, Moto G8, avaliado em R\$ 500,00, pertencente à G.A.S.S. Acostado aos autos: auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 10). A denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2022 (fls. 64/65). O réu foi citado (fls. 70) e apresentou resposta à acusação (fls. 74/75). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, a vítima e as testemunhas foram ouvidas, bem como, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. No mérito, a pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 12) e em Juízo, confessou o delito. É usuário de drogas. Viu o celular sobre a mesa e o subtraiu. Logo depois foi abordado pelos Policiais Militares, os quais o conduziram até o Plantão Policial. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas colhidas em Juízo. A vítima G.A.S.S., na fase policial (fls. 11), declarou que é garota de programa e está residindo há alguns meses em uma casa na Rua Francisco Ovídio nº 240, Jardim Paraíso, na zona de meretrício. A dona da casa às vezes deixa Carlos pernoitar em um quarto nos fundos, pois ele não tem onde dormir. Na data dos fatos, estava dormindo quando Carlos entrou no quarto e, ao acordar, ele saiu rapidamente. Minutos depois, procurou seu aparelho celular, mas não o encontrou. Ainda procurava o celular quando chegou uma viatura da Polícia Militar com Carlos. Os militares informaram que tinham encontrado o celular da vítima na posse de Carlos. Reconheceu prontamente o aparelho celular, que foi subtraído por Carlos. O celular lhe foi restituído. Os policiais militares Cleber e Luís Guilherme, na fase policial (fls. 03 e 04), bem como em juízo, narraram que, na data dos fatos, em patrulhamento pela Rua Valdomiro Lopes da Silva, depararam-se com Carlos Alexandre, que caminhava pela calçada. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo, tentando se esquivar. Diante da atitude suspeita, decidiram pela abordagem. Carlos foi inicialmente indagado se portava algo de ilícito, já que se comportara de maneira suspeita, o que ele negou. Submetido à revista pessoal, foi localizado em um dos bolsos um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G8 Plus. Carlos disse que era de sua propriedade, mas solicitado que desbloqueasse a tela, ele não conseguiu, levantando atitude ainda mais suspeita. Inquirido sobre onde residia, alegou que estava pernoitando em uma casa na zona de meretrício, para onde seguiram. Chegando no local, em contato com outra moradora de nome G.A.S.S., ela informou que estava procurando um celular que fora subtraído de seus pertencentes há poucos minutos. Apresentaram o celular encontrado com Carlos, o qual a vítima reconheceu como de sua propriedade. Diante dos fatos, Carlos admitiu a subtração do aparelho, dizendo que é usuário de drogas e estava em abstinência. Eis a prova colhida. A confissão do réu se coaduna com os demais elementos de prova. O celular subtraído estava em seu poder e, exibido à vítima, ela confirmou ter notado o desaparecimento do bem há poucos minutos, logo após o réu ter passado por seu quarto. Anoto que o fato de a condenação repousar na palavra da vítima nada tem de irregular. Conforme amplamente decidido, não se diga que o depoimento da vítima não tem valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se pode imaginar que viria mentir em Juízo e acusar um inocente. Por todo o exposto, incontestes autoria e materialidade, de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistente em condenação por tráfico de drogas (processo nº 1501505-60.2019 - fls. 30). Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (processo nº 1502510-85.2019 - fls. 29; e processo nº 1504608-43.2019 - fls. 29/30), permanecendo a pena no quantum fixada. À minguia de outras

circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Em que pese os antecedentes e a reincidência, verifico não se tratar de crime violento e que o réu confessou o delito espontaneamente. Assim, excepcionalmente, fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena. No mesmo sentido, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu CARLOS ALEXANDRE FERREIRA BELMIRO às penas de 01 ano, 02 meses e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. Considerando a quantidade de pena e o regime fixado, defiro o recurso em liberdade. Expeça-se alvará. Condene o réu nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, se beneficiário de gratuidade de justiça. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Ines Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.